

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4985/2537

นาย สม พันธ์ โชคปมิตต์กุล

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

สำนักงาน ทรัพย์สิน ส่วน พระมหา
กษัตริย์

โจทก์

นาย นิวัฒน์ แซ่จิ่งหรือจิ่งสมานกุล

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 537, มาตรา 1600

แม้ บ. มีสิทธิเช่าอาคารพิพาทจากโจทก์ร่วม แต่สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัว
เมื่อ บ. ตายสิทธิการเช่าย่อมระงับหรือสิ้นสุดลงไม่ตกทอดไปยังจำเลยซึ่งเป็นทายาท
ส่วนคำพิพากษาของศาลอีกคดีหนึ่งที่วินิจฉัยว่า ฮ. ลงชื่อเป็นผู้เช่าอาคารพิพาทของ
โจทก์ร่วมแทน บ. ในคดีระหว่าง ฮ. กับ บ. นั้นเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิ
การเช่าอาคาร มิใช่คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145(2) จึงไม่อาจใช้ยันโจทก์และ
โจทก์ร่วมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดี เมื่อ ฮ. ผู้เช่าเดิมได้โอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาท
แก่โจทก์และโจทก์ร่วมยินยอมและจัดให้โจทก์ทำสัญญาเช่ากับโจทก์ร่วมแล้ว โจทก์
จึงมีสิทธิใช้อาคารพิพาท จำเลยอยู่ในอาคารพิพาทโดยไม่มีสิทธิเป็นการละเมิดโต้แย้ง
สิทธิโจทก์และโจทก์ร่วมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอาคารพิพาทได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าอาคารตึกแถว 3 ชั้น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดนครปฐมเพื่อยุอาศัยและประกอบการค้า แต่โจทก์ไม่สามารถเข้าไปครอบครองได้เพราะจำเลยและบริวารได้ครอบครองอยู่ในอาคารพิพาทนี้ โดยไม่มีอำนาจโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยทราบและให้ขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากอาคารพิพาท แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากอาคารพิพาท และให้จำเลยส่งมอบอาคารพิพาทคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอย่างใดในอาคารพิพาทนี้อีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เดิมอาคารพิพาทนายบุญเอ็งเป็นผู้เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ให้นางฮั่วจู้เป็นผู้ทำสัญญาเช่าแทนปี 2526 นางฮั่วจู้ได้ฟ้องขับไล่นายบุญเอ็งและจำเลยออกจากอาคารพิพาท ศาลวินิจฉัยว่านางฮั่วจู้เป็นผู้ถือสัญญาเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แทนนายบุญเอ็ง พิพากษายกฟ้อง ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 65/2527 ดังนั้น นางฮั่วจู้จึงมิใช่เจ้าของสิทธิในการเช่าอาคารพิพาท ไม่มีอำนาจโอนสิทธิการเช่าให้โจทก์ โจทก์ไม่ได้สิทธิการเช่าอาคารพิพาทไม่มีอำนาจที่จะฟ้องขับไล่จำเลย และไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ทั้งค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องดังกล่าวก็สูงกว่าความเป็นจริง เมื่อโจทก์รับโอนสิทธิการเช่ามาจากนางฮั่วจู้ โจทก์จึงมิใช่เจ้าของสิทธิการเช่า ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์จัดการโอนสิทธิการเช่าในอาคารพิพาท โดยเปลี่ยนชื่อผู้เช่าจากชื่อโจทก์เป็นชื่อของจำเลยในฐานะผู้เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แทนชื่อโจทก์ด้วย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เดิมอาคารพิพาท นางฮั่วจู้เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โจทก์ได้รับโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาท

มาจากนางฮั่วจูโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ซึ่งทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้จัดการให้โจทก์เป็นผู้เช่ารายนี้ถูกต้องตามระเบียบทุกประการโจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิในอาคารพิพาท นายบุนเอ็งบิดาจำเลยก็ถึงแก่กรรมไปแล้ว จำเลยจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และไม่มีอำนาจที่จะขัดขวางการเข้าไปทำประโยชน์ของโจทก์ในอาคารพิพาท ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารพิพาทห้องเลขที่ 291-293 ถนนรถไฟตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และส่งมอบอาคารพิพาทให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องตลอดไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกจากอาคารพิพาทสำหรับฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีสิทธิการเช่าอาคารพิพาทดีกว่าโจทก์ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 65/2527 ซึ่งถึงที่สุดแล้ว วินิจฉัยว่านางฮั่วจู แซ่ฮ้อ ลงชื่อเป็นผู้เช่าอาคารพิพาทของโจทก์ร่วมแทนนายบุนเอ็ง แซ่จิ้ง เมื่อนายบุนเอ็งถึงแก่ความตายสิทธิการเช่าต้องตกแก่จำเลยซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกนายบุนเอ็งแต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังเป็นยุติว่า

โจทก์ได้รับโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทจากนางฮั่วจู้ และโจทก์ร่วมยินยอมให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิการเช่าอาคารพิพาทแทนนางฮั่วจู้ในระหว่างที่โจทก์ โจทก์ร่วมและนางฮั่วจู้ดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนตัวผู้เช่าตึกพิพาท ศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 65/2527 (ที่ถูกต้องคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1046/2531) ได้มีคำสั่งให้โจทก์ร่วมระงับการโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทแก่บุคคลภายนอก หลังจากนั้นโจทก์ร่วมได้ทำสัญญาให้โจทก์เช่าอาคารพิพาทของโจทก์ร่วมซึ่งขัดคำสั่งศาล จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นบุคคลภายนอกที่กระทำการโดยสุจริตผลแห่งคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 65/2527 ของศาลชั้นต้นจึงผูกพันโจทก์และโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145(2) สิทธิการเช่าอาคารพิพาทจึงไม่ตกไปยังโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยนั้น เห็นว่า แม้จะฟังว่านายบุญเอ็งมีสิทธิเช่าตึกแถวพิพาทจากโจทก์ร่วม แต่สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อนายบุญเอ็งตายสิทธิการเช่าย่อมระงับหรือสิ้นสุดลงไม่ตกทอดไปยังจำเลย ซึ่งเป็นทายาทแต่อย่างใดสำหรับคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 65/2527 ของศาลชั้นต้นเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิการเช่าอาคาร มิใช่คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145(2) จึงไม่อาจไต่ถามโจทก์และโจทก์ร่วมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดี โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทจำเลยและนายบุญเอ็งบิดาจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์และโจทก์ร่วม เมื่อนางฮั่วจู้ผู้เช่าเดิมได้โอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทแก่โจทก์และโจทก์ร่วมยินยอมและจัดให้โจทก์ทำสัญญาเช่าอาคารพิพาทกับโจทก์ร่วมแล้วโจทก์จึงมีสิทธิใช้อาคารพิพาท จำเลยอยู่ในอาคารพิพาทโดยไม่มีสิทธิเป็นการอยู่โดยละเมิดโต้แย้งสิทธิโจทก์และโจทก์ร่วมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอาคารพิพาทได้"

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ